

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001928-52.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRIDO: KALLEO THIAGO DE MELLO CANTUARIA

RECORRIDO: NEIDA DE MELLO CANTUARIA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. .

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar a perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o exame da medida de urgência interposta. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5001928-52.2025.4.02.5101

510015489277 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001928-52.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRIDO: KALLEO THIAGO DE MELLO CANTUARIA

RECORRIDO: NEIDA DE MELLO CANTUARIA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão de evento 12, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos para controle da taxa glicêmica do autor, portador de diabetes mellitus tipo 1.

Pugnou pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, já ter feito uso de todas as opções fornecidas pelo SUS, porém, não obteve sucesso e que a terapia com bomba de infusão contínua de insulina pode configurar uma opção terapêutica para seu tratamento, entretanto, não se encontra padronizado em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação através do SUS.

Sentença proferida nos autos originários.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão liminar indeferiu a concessão de tutela recursal nos seguintes termos:

"Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde e ao incumbe ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção,

proteção e recuperação da saúde. A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

In casu, o recorrente é portador diabetes mellitus tipo I, realizando acompanhamento médico junto ao Hospital Federal da Lagoa (evento 1, ANEXO2, fls. 8), sendo-lhe prescrito bomba de infusão de insulina e acessórios para controle de taxa glicêmica.

O juízo a quo, por sua vez, ao apreciar o pedido de tutela de urgência na origem, concluiu, baseando-se no parecer do NAT de evento 10, PARECER1 que os insumos requeridos são **prescindíveis para o tratamento do autor** ante a existência de outras alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, em especial, a possibilidade de aplicação de múltiplas doses de insulinas por via subcutânea durante o dia.

Logo, ainda que haja indicação para o quadro clínico do paciente, conforme laudo médico, o fato de existirem outras alternativas terapêuticas gratuitamente disponibilizadas **impede o deferimento específico em cognição sumária**, sendo necessária maior dilação probatória a fim de se aferir o esgotamento ou não das vias disponibilizadas pelo SUS. Em outras palavras, não pode ser considerado apenas o laudo unilateralmente juntado pela autora já que o parecer do NAT não o corrobora.

Por fim, destaco o seguinte trecho do parecer do NAT que enfatiza que a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para casos de diabetes tipo 1, pois os estudos realizados não forneceram evidências suficientes que comprovassem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido, veja-se:

"Elucida-se, ainda, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) considerou que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia6 .

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido."

Assim, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe em prestígio ao princípio da imediatidade da prova.

Precedente desta 6ª Turma para caso análogo, processo nº 5070212-49.2024.4.02.5101 julgado à unanimidade em 09/10/2024.

Ante o exposto, **INDEFIRO** a tutela de urgência, na forma da fundamentação supra."

Ocorre que, entre a distribuição desta medida recursal e a presente data, foi proferida sentença, confirmando os efeitos da tutela antecipada e julgando procedente do pedido autoral, conforme é possível verificar no processo que originou o presente recurso (evento 53 do processo originário).

Considerando que a antecipação dos efeitos da tutela é uma decisão de caráter precário, que perde sua eficácia diante da prolação da sentença, entendo que se trata de hipótese de perda superveniente do objeto do recurso.

Ante o exposto, **voto no sentido de declarar a perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o exame da medida de urgência interposta**. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).